

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No:

LUGAR:

FECHA:

HORA DE INICIACIÓN:

HORA DE FINALIZACIÓN:

PRESIDENTE:

SECRETARIO (E):

30

Recinto Concejo Municipal

01 de abril de 2025

04:57 p.m.

07:23 p.m.

CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S.

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 01 de abril de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muy buenas tardes. Señor secretario, llamamos a lista para verificación de quórum.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS SOTO., SECRETARIO GENERAL (E)

Buenas tardes Honorables Concejales.

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	PRESENTE
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	PRESENTE
NATALIA GIL LOAIZA	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Señor Presidente, le informo que se encuentran 14 Concejales presentes en la sesión.

En el transcurso de la sesión se hizo presente el Concejal Jorge Hernán Salazar Gordillo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quórum y siendo las 4:57 p.m. del día 01 de abril de 2025, doy por instalada la sesión plenaria convocada para hoy.

Señor secretario, por favor, lea el orden del día.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS SOTO, SECRETARIO GENERAL (E)



ORDEN DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2025.

1. Llamado a lista y verificación de quorum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Continuación estudio en Segundo Debate del Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025 ***“POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHÍA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL, CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”***

Ponente: Honorable Concejal Pablo Andrés Castro Castro

Está leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, está en consideración el orden del día...

Anuncio que se va a cerrar...

Se cierra la discusión.

Tomamos votación por aprobación o negación del orden del día.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS SOTO, SECRETARIO GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 14 votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera, queda aprobado el orden del día.

Siguiente punto.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS SOTO, SECRETARIO GENERAL (E)

1. Llamado lista y verificación del quórum. Punto que ya fue evacuado.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. Punto que ya fue aprobado.
3. Continuación estudio en Segundo Debate del Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025 ***"POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHÍA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL, CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."***

Ponente: Honorable Concejal Pablo Andrés Castro Castro

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Con un cordial saludo para los funcionarios de la Administración, personas que nos acompañan en barras, para los honorables concejales.

Concejal ponente Pablo, tiene el uso de la palabra para que me indique cómo desea que se desarrolle el debate el día de hoy.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Presidente, muy buenas tardes. Un saludo para la mesa directiva, a los compañeros concejales, a las personas que nos acompañan en barras y a través de los distintos medios digitales.

Presidente, hemos venido haciendo un recorrido en este debate en plenaria, inicialmente con la exposición conceptual de lo que tiene que entenderse qué es un asentamiento humano, a qué corresponde el fenómeno y el trámite de legalización, formalización y normalización de los mismos. ¿Cuáles son los conceptos de norma que se deben entender? De igual modo, se hizo una exposición tanto desde lo legal y jurídico como desde lo técnico de lo que es el proyecto de acuerdo y la exposición de motivos que ha presentado la administración municipal. Después de ello, se ha iniciado con las intervenciones de los concejales y en ese punto quedamos en la última sesión, donde le dimos debate a este segundo debate de este proyecto de acuerdo.

De manera respetuosa, presidente, le sugiero primero indagar si hay personas en las barras que quieran hacer uso de la palabra, para que sea prioritaria su intervención. En segunda instancia, volver a abrir la posibilidad para que los concejales puedan hacer uso de la palabra, y una vez se termine ello, que sea la administración la que pueda dar respuesta a todas las inquietudes, preguntas y participaciones de los compañeros de esta corporación, Concejo Municipal de Chía.

Muchas gracias, presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, honorable concejal.

¿En las barras hay alguien que desee intervenir? Por el momento, no hay intervención de las personas que nos acompañan.

Entonces, de acuerdo al orden que solicitó el concejal ponente, pregunto a los honorables concejales si desean intervenir, recordando que en la última sesión se

Página 3 de 32



hicieron algunas preguntas y queda ya la administración con esas inquietudes para que den respuesta a lo que se presentó en ese momento.

Honorables concejales, si alguien desea intervenir, preguntar o solicitar algo sobre el estudio de este importante proyecto No. 3 que estamos estudiando. No hay intervenciones, entonces continuaré con el uso de la palabra a la administración municipal. No sé quién desea intervenir en primera instancia de parte de la administración.

Arquitecto Héctor Orlando, tiene usted el uso de la palabra.

SEÑOR HÉCTOR ORLANDO RUÍZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, presidente, por concederme el uso de la palabra. Con un cordial saludo para la mesa directiva, para el consejo municipal, el personal administrativo del Concejo, los compañeros de la administración que nos acompañan hoy, y las personas que se encuentran en las barras y la comunidad que nos sigue por las diferentes redes.

Voy a hacer el ejercicio de la respuesta a las inquietudes que se plantearon en la sesión del pasado jueves. Entonces, haré las precisiones de la siguiente manera: En primera instancia, con respecto a la intervención del concejal Edgar Salgado, que nos preguntaba sobre la relación que hay entre los procesos del 2016 al 2019 y los procesos entre el 2021 y el 2023, debo señalar que el acuerdo 100, el decreto 100 de 2016, el decreto 20 del 2017, fueron los primeros procesos que se adelantaron y que culminaron con la expedición de los acuerdos 169 del 2019, reglamentado por el decreto 817 del 2019.

En ese período de tiempo, hubo un total de 241 radicados. Aquí hay que precisar que en ese entonces no existía la delimitación de áreas o ámbitos, y el proceso era grupal por familias predio a predio. Se establecieron 241 radicados, de los cuales 68 fueron entregados, 173 fueron negados o desistidos, y se aprobaron en general 1309 unidades en esos procesos, de 2017 a 2019. Con el acuerdo 169 del 2019, se retoma el proceso de manera individual, se radicaron 66, de las cuales 60 fueron desistidos, 6 aprobados, generándose 21 unidades de vivienda. Entonces, finalmente, la precisión es que en esta franja de tiempo fue donde se generó el mayor despliegue, mayor alcance y más cobertura en el proceso de legalización de asentamientos, y es donde tenemos el mayor número de unidades resultantes: 1309.

Con respecto al proceso del 2021 al 2023, el acuerdo 188 del 2021, modificado por el acuerdo 207 del 2022, en la zona rural se debía delimitar la zona previo a iniciar el proceso. Se posibilitaba la opción de radicar grupal o individualmente. Se presentaron 186 radicados, atendidos de la siguiente manera: 66 decretos de delimitación que atendieron 120 radicados, 48 negados, y atendiendo 64 radicados dentro de los cuales correspondían dos solicitudes urbanas. Una vez analizadas las solicitudes individuales, se cuenta con 32 procesos en curso, de los cuales ya se han decidido cuatro, y los restantes se encuentran en proceso de evaluación.

Aquí hay que señalar que, dentro de los cuatro que se mencionan, fueron los asentamientos que se entregaron recientemente. Este es un trámite que finalmente corresponde a este proceso de los ámbitos, el cual fue complejo. Finalmente, después de casi 3 años, se pudieron entregar los primeros cuatro procesos. Ese es básicamente el recuento resumido de las actuaciones en la primera fase del 2017 al 2019 y lo que sucedió del 2021 al 2023.

Paso a las observaciones y preguntas del concejal Javier Valdivieso. En primera instancia, se está solicitando el término para presentar los ajustes de información, y en el evento de que no se cumpla, declarar lo desistido. Digamos que aquí, básicamente, nosotros estamos manejando lo que establece el artículo sexto del proyecto de acuerdo donde se establece que el procedimiento se aplicará conforme a la normativa nacional, en especial los artículos establecidos en el 1077 de 2015, con la modificación realizada por el decreto nacional 1470 del 2024.

Queremos señalar que, independientemente de lo complejo y largo del proceso, aquí lo que tenemos de por medio son unos referentes normativos ya establecidos en materia urbanística. Sobre ellos, tenemos que empezar a hacer todo lo relacionado con la estructuración de las respuestas, la evaluación y la forma en que debemos notificar a los interesados. También se detalla cómo deben incorporar las observaciones y, finalmente, cómo deben presentar los procesos para obtener la fase final de aprobación de los asentamientos.

En lo que respecta a los trámites posteriores, estos también quedan previstos en la resolución de legalización urbanística. Aquí hay unas citaciones particulares: aunque los procesos estén en cualquier etapa de los actos administrativos anteriores, si se radicaron y se cumplieron con los plazos establecidos en las mismas normas, esos expedientes continúan su trámite, continúan su revisión. Si es posible, y si se completan y se hacen todas las correcciones del caso, esos expedientes podrán optar y seguir las fases posteriores. La idea es que también tengan la posibilidad, independientemente del proceso o la instancia o el tiempo en que hayan sido radicados, de ser objeto de legalización de asentamientos.

En el párrafo tercero del artículo en comento se prevé que, para todos los efectos legales, las áreas que en el marco del proceso de legalización sean definidas como espacios públicos, vías públicas, obras de infraestructura y servicios públicos domiciliarios, y equipamientos, darán efectos a esta destinación y su uso específico, aun cuando permanezcan dentro de predios privados. En consecuencia, no se considera necesario incluir en esos apartes, ya que el procedimiento contempla que es de obligatorio cumplimiento. Aquí hay que señalar que, cuando ese plan urbanístico contiene todos los derechos y las obligaciones, nosotros hacemos un proceso de socialización y les explicamos al detalle las condiciones en que está planteada la propuesta.

Entonces, establecemos las áreas de cada una de las unidades, las áreas construidas, las áreas ocupadas, los aislamientos, el número de pisos, los anchos de las vías de acceso, las zonas de aislamiento, las zonas de reserva vial, en caso de que se tengan incluidas, y básicamente esas condiciones establecen y hacen parte de los parámetros que se van a plantear, así como las condiciones en las cuales se debe manejar y administrar esas zonas, que son comunes a todas las unidades.

Aquí hay que partir de una base, y es que, en este momento, tenemos una novedad normativa con la exigibilidad de las cesiones públicas en suelo rural. Finalmente, hoy por hoy, el artículo 194 del acuerdo 17 del 2000, está, suspendido en su aplicación. En este momento, muchos de los ejercicios, dependiendo del tamaño del asentamiento, podrán tener algún tipo de obligación si hacen algún aporte, pero finalmente eso es un acuerdo entre voluntades, porque ya no se podrá cruzar con algún tipo de carga u obligación debido a la novedad en materia de ese concepto, con la suspensión de la aplicación de ese artículo 194 del acuerdo 17.

Entonces, finalmente, todos esos elementos que hacen parte y que se vuelven esenciales para el funcionamiento, el uso, el ingreso, la movilidad y todos los elementos dentro del asentamiento, en ese plano, quedan completamente protocolizados. Este plano ha sido previamente concertado. De hecho, por ejemplo,

un caso que se nos presentó la semana pasada con una concertación en uno de los casos de asentamiento, donde hubo un cortocircuito entre el arquitecto que estaba manejando la propuesta y las personas. Cuando nosotros socializamos la propuesta urbanística, ellos no la tenían muy clara y hicieron unas objeciones. En este caso, lo que nos va a implicar es volver a replantear y revisar la implantación urbanística, porque muchas de las personas y de los usuarios no estaban de acuerdo con ese resultado final.

Entonces, aquí en el ejercicio finalmente lo que queremos es un proyecto urbanístico y una licencia urbanística totalmente concertada y aceptada, para que, en el futuro, no tengamos problemas de reclamaciones y claridades en el tema. Por eso, todos esos elementos que de pronto ustedes han requerido y han sugerido que se queden incorporados en algunos de los apartes del proyecto de acuerdo, nosotros lo que señalamos es que, en esa licencia urbanística tan completa, tan compleja y tan bien estructurada, todos esos elementos de análisis dentro del planteamiento urbanístico hacen parte del acto administrativo que se va a entregar y que va a servir de base y fundamento para la expedición de todas las demás actuaciones dentro de ese asentamiento. Entonces, finalmente, en esa resolución, en esa licencia urbanística, van a ir todas esas obligaciones y esos derechos que tienen las personas que hacen parte de esos asentamientos.

El concejal también establecía una posibilidad para una temporalidad para expedir el decreto reglamentario. Digamos que nosotros, en este momento, no tenemos previsto expedirlo, teniendo en cuenta que todas las variables que se aplican en este proceso se encuentran contenidas en el proyecto de acuerdo, a diferencia del proyecto de acuerdo cuando implementamos el acuerdo 220. Aquí es más concreto, más puntual, y efectivamente las condiciones adicionales y las reglas del juego de esos asentamientos están incorporadas dentro de la resolución del proyecto urbanístico que aprueba ese asentamiento.

Cuando nosotros revisamos el paso a paso y los requisitos que se exigen en el momento de hacer la radicación, todos esos insumos que ustedes están de pronto analizando y que se analizaron la semana pasada. Todos se aportan en el momento de hacer la radicación de los documentos que hacen parte del expediente. Entonces, por eso, el análisis jurídico, el análisis técnico, el análisis topográfico, el análisis arquitectónico, todo ese proceso se hace previamente con base en esos insumos que nos presentan, y ahí los actos administrativos van a llevar todas las indicaciones y especificaciones de esos documentos que se aportan. Por eso, lo dispendioso, lo complejo, lo amplio y lo concreto de las resoluciones que aprueban los asentamientos.

Volver a indicar que en las presentaciones pasadas nosotros dejamos un link donde ustedes ingresan, y ahí está el ejemplo claro de uno de los asentamientos que entregamos, que entregamos el pasado mes de enero, donde está toda la estructura de ese documento para que lo puedan analizar y observar que ahí está todo compilado, y ahí están todas las condiciones y variables que de pronto hemos hablado al comienzo, en la comisión y ahora en la plenaria.

También el concejal señalaba si hay un mecanismo que se utilice para calcular el grado de consolidación. Pues digamos que el grado de consolidación ya lo hemos analizado, y es básicamente el grado de construcciones que hay dentro de una familia, comparado contra los lotes que se van a generar o el área total del predio.

Entonces, finalmente, va a ir siempre en función de ese grado de construcción. Y, pues, finalmente, aquí el tema de ese porcentaje del 60% es como la condición que permite hablar de un grado igual o superior al 60%, en el sentido de que la filosofía del asentamiento va enfocada a esos sectores altamente densificados, consolidados, porque ya pensar en un porcentaje inferior es darle, de pronto, la

posibilidad a esa persona que utilice un mecanismo diferente que no permita, como excusa y utilizar de pronto la oportunidad para tramitar otra modalidad de licencia amparado en esa condición.

Entonces, finalmente, sabemos que si un predio tiene una condición de consolidación o un grado de construcción menor, inferior a ese 60%, es muy factible que el trámite deba acudir a alguna de las otras modalidades de licencia que se presentan, que puede ser, por ejemplo, la aplicación del artículo 226 del POT, que es para todas las situaciones dentro de los núcleos familiares, arrancando por la posibilidad de la subdivisión dentro del núcleo familiar.

Digamos que también los predios ubicados en corredores limítrofes se pueden beneficiar. Esa es otra de las inquietudes. El corredor limítrofe no está específicamente clasificado dentro de los suelos de protección; tiene unas restricciones de uso y, a través de una circular, se habilitó la vivienda del propietario, sumado a que en el plan de ordenamiento territorial previo se respetarían las construcciones existentes antes del ordenamiento territorial.

Lo que tenemos claro es que, cuando revisamos los perímetros, el artículo del plan de ordenamiento territorial donde están los perímetros por áreas zonificadas, vemos que dentro del suelo de protección como tal, las dos áreas que tienen esa condición particular son los corredores limítrofes ubicados en el sur y en el norte del municipio. Porque el corredor limítrofe biológico del costado oriental y occidental ya tiene una situación adicional: están inmersos dentro de una zona forestal de protección.

Entonces, digamos que tendríamos dos tratamientos para dar a los predios que están ubicados en el corredor limítrofe biológico. Los de los costados, en las zonas forestales orientales y occidentales, entran dentro de la clasificación de suelo de protección, suelo forestal, entonces ahí no podría haber la posibilidad. Pero los predios que están ubicados, por ejemplo, en el corredor limítrofe biológico con Cajicá, en el sector, digamos, Vereda Bojacá, Vereda de Fagua, en la parte que no tiene afectación o cercanía con la zona forestal, en esas zonas eventualmente se podría pensar en la posibilidad de que pudieran acceder al asentamiento.

Entonces, digamos que para ese par de zonas no habría dificultades y tendríamos la posibilidad de recibirlos y empezar a revisar los expedientes. Las de las que están en suelo de protección en zona forestal, ahí sí, desafortunadamente, están por encima de la capa de suelo forestal, entonces va a impedir los predios que están en esa condición.

Con respecto a la intervención de la Concejal Marcela Pedraza, los beneficios del proceso, digamos que nosotros los beneficios los hemos resumido en dos clases: un beneficio de carácter urbanístico y el otro de carácter tributario. Porque, digamos que en este caso, urbanísticamente es hacer una propuesta para que, de alguna manera, los futuros desarrollos, lo que está construido, se mueva con unas reglas de juego que permitan minimizar los impactos que puede haber en las construcciones. Y, a partir de esa condición, poder generar la creación de predios independientes, matrículas de servicios públicos independientes, folios de matrícula inmobiliaria independiente y, finalmente, cédulas catastrales independientes.

Entonces, finalmente, digamos que eso al final se vuelve el beneficio tributario, que se va a ver representado en unos temas de impuesto predial al futuro. Y los otros temas, el tema del recaudo del impuesto de delineación por concepto de los reconocimientos de las edificaciones producto de esos asentamientos. Entonces, digamos que al final del ejercicio, el municipio va a sacar un beneficio muy

importante a través del tema del impuesto predial y el tema de delineación, que son los elementos tributarios que analizamos en ese sentido.

Aquí hay que precisar también que lo hemos mencionado con anterioridad: el acuerdo 208 del 2022 trae esos beneficios para las construcciones que son producto de esos asentamientos. Entonces, digamos que el ejercicio también fue validado por el mismo Concejo Municipal, y el beneficio está. El elemento del impuesto de delineación es muy importante para que la gente pueda continuar su ejercicio hasta la fase final, que es el reconocimiento de las edificaciones.

Otro tema que ya lo hemos analizado, y de pronto creo que los Concejales que han tenido la oportunidad de hablar con las comunidades, especialmente en el suelo rural donde hay mucha densificación, es que ese proceso de legalización es un aporte para, de alguna manera, disminuir los conflictos sociales y de convivencia vecinales y familiares que se presentan al interior de las comunidades, cuando todo lo que hay al interior de una familia está compartido. Son unos problemas grandes para poder generar el pago de las obligaciones que se están generando sobre los predios en mayor extensión. Entonces, de alguna manera, esa ha sido una situación para aliviar esos temas de convivencia y es un granito de arena para mejorar esa precariedad, que es una de las constantes y características que se encuentran siempre en los procesos de asentamiento.

La Concejal también preguntaba en qué forma está apoyando el IDUVI y EMSERCHÍA en el proceso. En los ejercicios que nosotros hicimos el año pasado, las dependencias hicieron parte de los procesos de socialización. También señalar que, el día primero de marzo, cuando se entregaron los primeros cuatro asentamientos, hicimos un ejercicio en el que nos acompañaron esas mismas dependencias en la entrega de los asentamientos, para formalizar esa posibilidad de que las personas, no solamente a partir de la entrega de la legalización del asentamiento, pudieran hacer los siguientes trámites con las dependencias.

Me parece que aquí es fundamental que EMSERCHÍA haga parte de ese ejercicio para efectos de identificar, de una vez, tan pronto se entregue el asentamiento, cuáles cuentas están al día, cuáles son los posibles beneficiarios. Ellos mismos, en esa entrega, solicitaron la información, diligenciaron formularios y casi que la entrega del asentamiento dio la oportunidad de una vez para que algunas personas de la familia pudieran legalizar algún tema con EMSERCHÍA. De ahí, se recopiló la información y se llevó para iniciar el proceso de legalización de los temas de EMSERCHÍA.

Con el IDUVI, por ejemplo, para esos cuatro asentamientos que se entregaron esa vez, ahí quedó una base de datos importante para que esas mismas personas puedan acceder a la siguiente fase. Y es que, a través del mismo IDUVI, se les pueda organizar también la posibilidad de organizar los planos para el reconocimiento de las edificaciones. Entonces, si el ejercicio se puede continuar, el IDUVI puede aportar toda la parte de ingeniería para estructurar esos proyectos, armar esos expedientes y que puedan ser radicados en la Dirección de Urbanismo, para que puedan entrar en el proceso de reconocimiento de las edificaciones, ya hablando del tema de construcciones, y poder acceder a esos descuentos que aparecen en el acuerdo municipal para esos temas de reconocimiento.

La otra pregunta: al eliminar la estratificación como factor a tener en cuenta, se requeriría de avalúo para determinar de qué se trata una vivienda de interés social. Digamos que aquí nosotros consideramos que, aparte de tener un lineamiento claro con el tema de la categoría y las normas de vivienda de interés social que están amparadas y soportadas en las normas nacionales, también tenemos claro que insumos como el que acabamos de mencionar, el acuerdo 208 del 2022, cuando uno revisa la tabla, esa tabla viene en función de los estratos. Entonces, nosotros

por eso hablamos de que los descuentos están para el estrato 1, 2 y 3, porque casi que, digamos, es como una mezcla del tema de la vivienda de interés social y los estratos 1, 2 y 3. Al final, a pesar de que tienen, de pronto, algunos lineamientos, son elementos comunes y afines el uno con el otro. Por eso, nosotros consideramos que es importante dejarlo también, porque de alguna manera vamos a garantizar esa trazabilidad para llegar a esa fase final, que son los reconocimientos de las construcciones con base en esa estratificación que está en ese mismo proyecto de acuerdo. Por eso, nosotros consideramos importante que ese tema del estrato 1, 2 y 3 no desaparezca del proceso del proyecto de acuerdo.

Con respecto a las preguntas o a las apreciaciones del Concejal Pablo Andrés Castro, entonces la primera era la reglamentación del artículo 51 de la Ley 2079 del 2001, en el manejo de los bienes de uso público que resulten del proceso de legalización. En los procesos de legalización, en la generalidad, no se presentan instalados en el espacio público, destinados a su seguridad, tales como rejas, cerramientos, puestos de vigilancia y talanqueras. Se trata de viviendas que comparten accesos que permiten el tránsito, sumado a que las áreas internas son privadas. En el evento en que se encuentre alguna de las situaciones que establece el artículo, se consultará con el IDUVI el proceso a seguir, con las obligaciones que se puedan establecer para el asentamiento al respecto.

Aquí hay que precisar un tema, y es que hay un mecanismo que se está revisando: los famosos PACEP. Los PACEP (Programas de Administración y Cuidado del Espacio Público) son una consecuencia de la aplicación de ese artículo 51 de la Ley 2079. Pero, básicamente, nosotros hemos analizado e hicimos un ejercicio para revisar si de pronto se podía revisar algún tema bajo ese criterio, ese parámetro. Pero, fundamentalmente, ese instrumento está dado para cuando esos espacios públicos son considerados como tal, públicos que fueron cedidos, que fueron entregados al municipio a través del IDUVI en la mayoría de los casos, y que ostentan esa condición y que quedaron protocolizados dentro de las licencias urbanísticas. Entonces, digamos que ahí hay un manejo para esa condición de aplicación de ese artículo 51 de la Ley 2079 del 2001. Pero, para el caso de los asentamientos, ninguno tiene esa condición de espacio público como tal. Entonces, digamos que no consideramos la necesidad de revisar ese tema.

Segundo, el Decreto 1077 del 2015, del tratamiento urbanístico de mejoramiento, ¿qué pasa con la posibilidad de incorporar ese tratamiento? Las directrices para mejorar las áreas legalizadas incluyen un articulado hablando del tratamiento urbanístico para el mejoramiento. El tratamiento urbanístico de mejoramiento integral no fue incluido en el acuerdo 17 del 2000, por ende, no puede ser tenido en cuenta en el presente proceso. Aquí hay que precisar que un instrumento como el acuerdo 100 de 2016 sí claramente estructuró y zonificó el municipio en función de los tratamientos. Toda la estructura y hay un plano cartográfico donde está discriminado totalmente dónde aplican consolidación, desarrollo, este de mejoramiento integral, toda la variedad de tratamientos que establece el Decreto 1077 y todas sus normas complementarias fueron adoptados en el acuerdo 100. Pero, por la condición que tenemos con el POT, ese instrumento en el 2000 no lo tenía planificado y no estaba todavía como en el horizonte de las normas urbanísticas. Por eso, en este momento no podemos aplicarlo, porque no está dentro de los instrumentos de planificación que establece el acuerdo 17 del 2000.

La otra inquietud: el artículo segundo del proyecto de acuerdo, ¿de dónde se sacó la fórmula? Si se trata de una propuesta, dar una explicación al respecto. En aras de conseguir que la herramienta sea efectiva y a los ciudadanos se les permita un acceso más amplio, y así disminuir los niveles de informalidad que se presentan en el municipio, se sugirió el grado de consolidación del 60%, por lo que ya también expliqué antes. Y es que, aquí, la gran preocupación del Concejo Municipal en pleno es que, en esos procesos de asentamiento, no se nos vayan a colar procesos

urbanizadores o personas que quieren sacar un lucro económico marcado y definido cuando encontramos procesos de consolidación muy bajos, y quieren aprovechar la posibilidad o el oportunismo de generar los beneficios de un asentamiento para un sector que está prácticamente con un bajo desarrollo o casi sin construcciones.

Entonces, uno de los principales elementos para garantizar que ese riesgo no se corra es generar ese umbral en el 60%, por lo que lo hemos dicho ya en varias oportunidades. Y es que, dentro del mismo Plan de Ordenamiento Territorial, hay artículos que permiten otro tipo de modalidades dentro del suelo urbano, y también dentro del núcleo familiar. Hay un artículo y un capítulo específico que trae el acuerdo 17 del 2000, que son los artículos 226 y 227, donde están todas las condiciones particulares para la salvaguarda del núcleo familiar. Por eso se ha enfocado y ubicado esa línea del 60%, porque finalmente el grado de consolidación superior es el que nos va a garantizar identificar esa zona, hacer la delimitación y proponerla como propuesta de mejoramiento para poder desarrollar el proceso y la herramienta.

Cuarto, el plazo de 5 años generaría mayor informalidad. Se sugiere 10 años como mecanismo más favorable para el desarrollo. En primer lugar, se debe aclarar que las construcciones ya existen, por ende, se trata de una situación preexistente. Las reglas de antigüedad han variado en los procesos y estas se adaptan a la realidad del territorio. En consecuencia, la recomendación de incluir esta antigüedad de 5 años aplica a todas las construcciones existentes en el asentamiento. Esto, debido a que uno de los requisitos que no se cumple es el de los 13 años de antigüedad. Debiéndose resaltar que las construcciones ya existen, son temas que no se pueden sancionar por caducidad y se mantienen en la informalidad al no contar con un mecanismo que permita su legalización. Es necesario aclarar que las facultades dadas anteriormente sí permitían la existencia de edificaciones más recientes, teniendo en cuenta que la antigüedad que existía sobre las dos terceras partes de las construcciones permitía incluir las edificaciones recientes al proceso de legalización.

Aquí, digamos que, en esencia y en resumen, ese espacio de los 5 años es el elemento en el cual recogemos todas las posibles situaciones de esos procesos de infracción que pueden estar ahí andando y que, de alguna manera, son las que permiten o que generan la posibilidad de que esas personas, de alguna manera, vean lo beneficioso y atractivo del instrumento del asentamiento.

Entonces, finalmente, lo que estamos hablando es cerrar esa brecha de esos años, y nos parece que esos 5 años son acertados para poder tener más éxito en los procesos de legalización. Aquí es pensar en una de las fases finales, que es el reconocimiento, cuando esté en la Dirección de Urbanismo ya identificado y caracterizado cada construcción para que pueda iniciar el proceso de reconocimiento en la Dirección de Urbanismo.

El punto número seis: cambiar el vocablo o la expresión "conllevar" por "traer consigo" es totalmente válido; ya se hizo el ajuste. Efectivamente.

Las facultades deben quedar condicionadas a la actualización catastral. Esa es la otra inquietud. Digamos que nosotros no consideramos pertinente este factor, teniendo en cuenta que al IGAC ya analizó los predios en las condiciones actuales, es decir, un globo con varias construcciones en su interior. Por ende, es de resaltar que el proceso se ciñe en torno a las realidades del asentamiento, frente a los lotes propuestos, las edificaciones existentes, su antigüedad y los accesos propuestos, lo que traerá como consecuencia que, una vez culminado el proceso, podrá variar las realidades catastrales desde el mismo, partiendo de la base que la sola topografía ya arroja la realidad del área del mismo.

Aquí lo que nosotros también planteamos es que no se ligue a esa entrega, y lo que sí nosotros consideramos es que, cuando se entregue oficialmente toda la información cartográfica del IGAC, toda la base, toda la información será un elemento de consulta permanente para nosotros dentro de los trámites. Entonces, es muy importante partir de la base que sí debe ser un instrumento, un elemento, para tener en cuenta dentro de los análisis que nosotros hagamos cuando iniciemos la revisión de todos los procesos de asentamiento que tenemos radicados en este momento.

Aquí vamos a hablar también de una inquietud relacionada con los procesos de construcción en altura. Aquí le colocamos el concepto de asentamientos verticales, pero básicamente son construcciones en altura que las personas, por los tamaños y la configuración de las construcciones, se ven en la necesidad de entregarles a sus hijos áreas no sobre superficie, sino a nivel de pisos. Entonces, aquí lo que nosotros señalamos es que no se considera pertinente este factor, teniendo en cuenta que el IGAC... Digamos que aquí hay una situación particular: dentro de los planteamientos lo que hacemos es vigilar que las alturas que se planteen en esos asentamientos en altura, primero que todo, se rijan por las normas de altura del Plan de Ordenamiento Territorial.

Entonces, finalmente, de paso, ya le estoy de alguna manera contestando la pregunta que planteaba el Concejal Víctor Fernando Torres, que había que hacer una precisión: con los asentamientos no estamos aprobando edificios y proyectos de vivienda masivos. No, aquí nosotros somos muy claros en que en el suelo rural tenemos unas zonas establecidas con unas alturas ya previamente determinadas que no pueden superar ni modificarse con una resolución de un asentamiento. Aquí claramente, y dentro de la sustentación, siempre hemos dicho que nosotros no vamos a cambiar ni a modificar, primero que todo, la estructura del uso del suelo y segundo, las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial, dependiendo de la zona donde esté ubicado. Nosotros, parte de la concertación con esas personas, es sentarnos a ver lo que está construido contra lo que permite el Plan de Ordenamiento Territorial, y ahí comienza el ejercicio de construir esos asentamientos.

Entonces, por ejemplo, en el suelo rural la construcción no puede ser de más de dos pisos y altillo, dos pisos y aprovechamiento de cubierta. Entonces, sobre esos rangos se pueden mover los asentamientos que, de alguna manera, por el espacio que tienen, colocan personas con derechos dentro de esos pisos que conforman esa edificación. En el suelo urbano aparecen máximo edificaciones de tres pisos. Entonces, aquí está la tranquilidad de que, también, digamos que tenemos un insumo como es el Decreto 803 del 2019, que permite la construcción en altura. Este proceso de asentamiento, para nada, y quiero hacer la precisión y ser tajantes en este tema, permite las construcciones de ese tipo, de esa tipología dentro de un asentamiento.

Entonces, de una vez, partimos de la claridad de que con el instrumento de asentamientos no van a aparecer edificios de la envergadura que se están presentando en el suelo urbano con esas condiciones particulares, porque obedecen a una norma totalmente diferente y que no aplica dentro de la estructura y en la formulación de las resoluciones de los asentamientos.

Aquí remato con la intervención del Concejal Víctor Fernando Torres. Hay una inquietud relacionada con los asentamientos que están en la ronda del tema del cuerpo hídrico Chucua de Fagua. Nosotros ya lo habíamos analizado. Hay una resolución ya de CAR de este año, donde estableció unos perímetros y unas rondas. Nosotros, en este momento, ya identificamos que dentro de esas rondas existen unos procesos de licenciamiento efectuados durante los últimos 25 años. Aquí hay

que hacer una precisión: ese instrumento y esa claridad, digamos, ese acto administrativo, por ser una decisión, puede ser incorporada y reglamentada por el acuerdo 17 del 2000. La verdad es que se demoró casi 24 años en ser caracterizado e identificado, y nosotros somos conscientes de que durante ese tiempo el sector fue desarrollado ajustado a las decisiones del mismo POT del 2017 y del mismo acuerdo 100 de 2016.

Entonces, nosotros tenemos hoy un panorama, y es un polígono que suministró la CAR. Pero, por otro lado, tenemos una información que estamos construyendo, que es un proceso de caracterización de todo lo que hay licenciado, aprobado y en proceso en la Dirección de Urbanismo. Desde nuestra parte, en la Dirección de Ordenamiento Territorial, estamos construyendo un insumo que es toda la base de datos de expedientes que ya se aprobaron de asentamientos en esa zona, expedientes que están en proceso de trámite, porque esa es una situación que hay que poner sobre la mesa cuando hagamos ese proceso de concertación con la CAR sobre cómo vamos a dar tratamiento y cómo se va a reglamentar ese suelo de protección. Porque ya se vuelve una directriz ambiental, pero una directriz ambiental que tiene que ser modulada, alcanzada, precisada y de hecho, cuando nosotros fuimos convocados a una primera reunión, obviamente pusimos sobre la mesa todo el panorama sobre el proceso constructivo en los últimos 25 años que ha tenido ese sector. Entonces, esa es una situación que la CAR tiene que analizar y revisar, y, pues, básicamente, si tiene que hacer precisiones con base en esa realidad que tiene ese territorio, vamos a tener que hacerlo. Es un ejercicio que próximamente vamos a continuar con la corporación.

Por ahora, los asentamientos que están en esa zona los tenemos clasificados aparte y estamos adelantando unas tareas previas mientras se surte ese proceso de revisión al detalle de esa zona con la CAR.

Hay una situación con los trámites. Él preguntaba sobre los trámites del acuerdo 188 del 2021. Aquí hay una situación particular, y es que lo que esos mismos documentos y actos administrativos establecían era que había que hacer la radicación dentro de los plazos y los términos establecidos en los actos administrativos. Si no se hacía dentro de esos plazos, digamos que los actos administrativos no podían ser aplicables. Lo que sucede es que, en este momento, nosotros estamos revisando todos los radicados que se presentaron antes del 31 de diciembre del 2023.

Todos esos radicados que hicieron su proceso y trámite antes de ese límite, que eran los plazos que establecía el acuerdo 188 del 2021, esos procesos siguen y, si cumplen con todos los requisitos y ajustan lo que tienen que ajustar, al final del ejercicio van a terminar aprobándose. Pero todo lo que no se pudo radicar ya perdieron la posibilidad y lo que hemos encontrado es que muchas de esas condiciones que no se presentaron en esa época hay unos procesos que utilizaron la posibilidad del acuerdo 220, que ustedes a bien, aprobaron el año pasado, y muchos de los trámites que no alcanzaron a radicar con el acuerdo 188 del 2021 aprovecharon el espacio, cumplieron la tarea de radicar antes del 21 de noviembre del 2024, y hoy por hoy están también en esa fase nuevamente de revisión, pero digamos que hubo personas que estuvieron muy atentas y acudieron al llamado y radicaron entonces esas personas podrán acceder al beneficio del Acuerdo 220 y los que alcanzaron a radicar dentro del término del Acuerdo 188 también se están revisando sin ningún problema.

Cómo se manejan los perfiles viales de los procesos de asentamiento fue la otra inquietud, qué pasa con los anillos veredales, fue también la inquietud que planteó el concejal, dentro del ejercicio riguroso y completo que se hace dentro del tema de asentamientos y aquí vuelvo y quiero recalcar que un asentamiento es demasiado juicioso y riguroso en el procedimiento que desde los insumos para radicar la

solicitud se tienen en cuenta como cualquier tipo de proceso de licenciamiento que presenta una persona es decir lo que queremos significar acá es por ser una herramienta especial, con una condición y un alcance muy particular, no quiere decir que nosotros los eximimos de cumplir los demás requisitos como cualquier persona que tramita cualquier otro tipo de modalidad de licencia, uno de los principales insumos es solicitar a la misma dirección de ordenamiento territorial la solicitud de reservas viales como cualquier proyecto que se presenta, se ubica, se identifica ese predio, solicitamos una caracterización de ese predio cómo está con el estudio básico de riesgos que tiene el municipio entonces finalmente esos dos insumos: el estudio de riesgo y la reserva vial son unos elementos muy importantes y hacen parte de la revisión previa de ese expediente.

El Decreto que norma toda la parte vial es el Decreto 369 que tiene unas condiciones particulares y nosotros hemos encontrado una variedad de solicitudes de asentamiento donde hay reservas viales pero que cuando uno las revisa, la mayoría no han sido tan perjudicial para el desarrollo de los proyectos y de hecho lo que se hace es que en el cuadro de áreas que va a ser parte de la estructura del proyecto que se va a organizar y de la construcción de la norma nosotros ubicamos, determinamos la reserva, la cantidad de metros cuadrados es la reserva vial y esa área no se la cargamos a un predio específicamente porque finalmente el derecho y el aporte lo va a hacer todo el predio entonces en la construcción del reparto de las unidades, esas áreas que están consideradas como reservas viales se distribuyen de alguna manera proporcional por todos los lotes y damos cuenta que efectivamente esa esa situación no la va a cargar ni la va a llevar a costas uno o dos personas o las personas que colindan con la vía pública y que entre comillas deberían asumirla, no eso es una parte del ejercicio que tiene que ver con el tema de los postulados de la Ley 388 del 1997 que es la distribución equitativa de cargas y beneficios, ahí nosotros empezamos a construir esa reserva porque finalmente es un elemento estructural, la parte vial la idea es dejarla no sabemos en qué momento se va a hacer la ampliación de esa vía y la condición es que dentro de los documentos y dentro de los levantamientos esa área queda completamente identificada, caracterizada para que en el momento la parte presupuestal lo amerite se pueda ejecutar y validar ese proyecto en los sectores del municipio, la idea es que se estén manejando todos los elementos urbanísticos que le van a aportar al municipio entonces de alguna manera casos particulares como los temas de las vías del orden nacional dentro de los sectores rurales, ese es un tema que en este momento está en proceso de construcción, una mesa de concertación con gobernación y con gobernación y con el ministerio de transporte para revisar los perfiles viales puntualmente que son vía Guaymaral, carrera novena, vía Tabio, vía Tenjo y un tramo de la vía del Cerro, esas vías no son competencia del municipio y estamos haciendo ese proceso de concertación.

Ustedes preguntaban sobre la situación que se presenta con el Decreto 369, en este momento estamos adelantando un proceso de revisión de la malla vial local del decreto 369 para empezar a hacer unos ajustes y una revisión de unos temas que ya hemos encontrado en este primer año de la ejecución al detalle de ese instrumento y nos parece que técnicamente tenemos argumentos para presentar unas modificaciones a esa propuesta del Decreto 369 y aquí hay un tema fundamental y es que en el evento en que avance ese proceso será muy importante la concertación con la comunidad, creo que esas decisiones en materia vial de alguna manera impactan los sectores y es muy importante que definitivamente la comunidad tenga esa participación y se centra esa modificación del 369.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOIZA

Presidente...

Página 13 de 32



HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia Gil tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOIZA

Gracias presidente. Qué pena arquitecto interrumpirlo pero antes de que cambie el tema y continúe con las respuestas, da usted una explicación respecto al Decreto 369, ya sabemos que este fin de semana hubo una manifestación de parte de las juntas de acción comunal de Fonquetá, Cerca de piedra, Tiquiza e incluso Fagua en donde estuvieron solicitando la derogación del mismo, ya usted es claro en que no se va a derogar sino va a hacerse una modificación y mi pregunta va encaminada en dos temas primero si no se va a hacer la derogación sino la modificación ¿Qué es lo que están esperando para hacer esta modificación? ¿Cuáles son los conceptos o lo que están esperando para poder tomar decisión de este tema?

Y segundo ¿Qué pasa con las personas que están en este momento afectadas por este Decreto que tienen intención de participar en los asentamientos humanos? Me imagino que eso ya se tuvo que haber presentado, familias que están con este tipo de afectación, pero digamos que si me gustaría que usted nos contara ¿Qué es lo que les responden a estas personas y hasta cuándo ellos podrían en algún momento llegar a tener este beneficio? Gracias presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Continúa arquitecto con el uso de la palabra.

SEÑOR HÉCTOR ORLANDO RUIZ PALACIOS, DIRECTOR D ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Gracias presidente, bueno con respecto a las dos preguntas de la concejal Natalia primero nosotros hemos encontrado varias situaciones, el ejercicio que se está haciendo es tramo por tramo, vereda por vereda, la cartografía que acompaña el Decreto 369 y es un barrido casi que vía por vía, un trabajo bastante dispendioso porque finalmente hemos encontrado que hay algunas vías que están sobrando y hay otras vías que están haciendo falta dentro de la estructura de la malla vial local y lo que está haciendo el municipio es esa caracterización, esa identificación de las principales situaciones donde amerita hacer esas correcciones, hay que señalar que el Acuerdo 17 del 2000 reglamento muy pocas vías y estableció desde su aprobación en el año 2000 de sus perfiles viales, hay una cartografía donde dice cuáles son las líneas generales, las vías más importantes pero hay muchos de los sectores donde no reglamentó ni estableció ningún perfil específico en ese sentido el municipio a través de los Decretos reglamentarios de vías que ha expedido en el último tiempo como es el Decreto 73 del 2014, el Decreto 32 del 2015 y el reciente Decreto 369 del 2023, esos actos administrativos complementaron y ajustaron toda esa cartografía de la malla Vial local del municipio donde tiene injerencia directa el municipio y puede ajustar, quitar, poner todas las decisiones que se deban hacer.

Con el Decreto 369 estamos haciendo ese barrido sector por sector, vereda por vereda para identificar esas condiciones y poder revisar la situación que se puede presentar con la implementación de esos perfiles y consideramos que ya tenemos unos insumos bastante adelantados para impulsar esa modificación de ese Decreto inclusive nosotros en este momento como municipio estamos adelantando una consultoría para definir unos temas viales para unos ejes importantes dentro del municipio entonces esa consultoría tiene unos estudios de tráfico, tiene unos

estudios de movilidad, tiene unos elementos técnicos muy importantes que van a servir de apoyo a la decisión de modificar el Decreto 369, creo que aquí nosotros tenemos que generarle a ese acto administrativo dos situaciones particulares, la primera todos los elementos técnicos que se requiera para justificar la adición o la sustracción de vías dentro de esa propuesta de modificación del Decreto 369 y la otra es generar todos los elementos jurídicos para que se pueda generar la estructuración de ese nuevo proyecto de Norma en materia vial concertado con la comunidad porque considero que en los anteriores actos administrativos fallaron fuertemente en el momento de adoptar esas decisiones en materia vial la comunidad y de hecho el año pasado en las juntas de acción comunal especialmente de un sector de Fagua que ya en una parte de la esquina de Fagua lo afecta pero Fonquetá, Tiquiza y cerca de Piedra si están verdaderamente con los trazados viales fuertes al interior de su territorio y me parece que la manifestación, el sentir de la comunidad es que no fueron analizados previamente a su adopción, nosotros lo que queremos es aparte de tener un soporte técnico importantísimo jurídico y técnico para justificar esas modificaciones, es tener un muy buen proceso de concertación con la comunidad entonces me parece que en su debido momento haremos extensivo al concejo municipal la invitación y a la comunidad para ese tipo de proyectos.

El otro tema de asentamientos, nosotros a pesar de que el asentamiento puede tener unas afectaciones viales importantes no le cerramos la puerta a la radicación, nosotros en el pasado e inclusive en una de las últimas reuniones en las que yo estuve presente en Tiquiza con la actualización catastral, al final estuvo presente una familia Bastidas que está por cuatro esquinas hacia el cerro que tiene unas afectaciones importantes por el tema, yo personalmente en esa intervención le dije a la familia Bastidas ustedes recojan toda la información documental de su predio, toda la parte arquitectónica que tienen de su predio, todo lo que ustedes lograron construir y radiquen, yo estoy hablando por allá del mes de septiembre y les dije no esperen recuerden que el plazo para radicar va hasta el 21 de noviembre de este año, independiente de las situaciones viales que se le presentan al predio ustedes no tienen ningún problema en hacer la radicación y hacer el trámite, no vayan a perder la oportunidad de hacer el ejercicio entonces finalmente nosotros tenemos unos procesos de esa familia ya andando y estamos en este momento revisando, de hecho cada vez que llega un oficio de una persona así sea asentamiento o una persona completamente externa a un proceso de asentamiento, cuando llega una solicitud de reserva vial sobre predios que están en esa condición nosotros inmediatamente le oficiamos al ministerio y le oficiamos a la gobernación para ir armando el expediente y el vademécum de solicitudes para que al final del ejercicio tengamos soportes para justificar esa modificación de esos perfiles en esas zonas Entonces digamos que ahí vamos construyendo el tema, es un trabajo largo, complejo, muy interesante porque esa planificación del territorio en torno a las vías y frente al desarrollo es muy importante entonces me parece que es una tarea que vamos a seguir impulsando y cada vez con mayor precisión y oportunamente vamos a tener unos resultados que debemos de socializar con la comunidad y obviamente con la corporación concejo municipal.

La pregunta que señalaba el concejal Hernán Salazar, muy importante garantizar la participación de los interesados en el proceso, digamos que aquí se trabaja con lo que está radicado pero también le hemos dicho a la comunidad cuando viene a ese proyecto que está radicado, que si tienen situaciones de conocidos o familiares que estén en las mismas condiciones y que puedan necesitar de esa posibilidad, de esa herramienta que les compartan la información, que se acerquen al concejo municipal y nos acompañen en los debates, hagan el ejercicio de participación y que conozcan las bondades de la herramienta y a las personas que lograron radicar dentro de los plazos establecidos le hemos dicho que por favor completemos la información, hagamos el ejercicio de reunir con todos los interesados la

consecución de los documentos que falten, todo el tema para subsanar las actas de observación y las correcciones que tiene el expediente para que puedan generar esa posibilidad de que esos asentamientos culminen con la expedición de esa resolución final y con toda la participación y toda la divulgación de las decisiones que nosotros tomamos se hacen construidas con los interesados y con la comunidad.

El concejal Andrés Vela señalaba también el tema del proceso de la actualización catastral y determinar si será previo o posterior a la adopción y la entrega del tema de actualización catastral.

Nosotros señalamos que si bien es cierto es un proceso que consideramos es fundamental e importante para para el momento que nos ocupa, debe ser un proceso que se revisará y se analizará y se incorporará posterior a la adopción del acuerdo toda vez que finalmente las decisiones del IGAC independiente que sean ahora o después siempre van a ser un elemento de consulta permanente para nosotros en todas las decisiones que se tomen entonces me parece que nosotros dentro del ejercicio tenemos dos actos administrativos del IGAC que son como los referentes y por eso aquí en el pasado hubo dificultades en la adopción y en el feliz término de algunos procesos porque esos actos administrativos de del IGAC fueron relativamente recientes 2018 y 2019 las resoluciones que establecían las reglas para la presentación de los levantamientos topográficos, ya después de 4 o 5 años de estar en el ejercicio los profesionales manejan mejor el instrumento, la herramienta y fruto de eso es que tenemos en este momento para entregar en los próximos días 6 asentamientos que vienen del Acuerdo 220 que ustedes a bien tuvieron aprobar el año pasado, aquí podemos decir que hay una trazabilidad con los elementos del IGAC, se están aplicando de mejor manera, en las estadísticas de la semana pasada y en comisión vemos que en este momento tenemos una estructuración de propuesta urbanística de 52 asentamientos del Acuerdo 220, ya se empezaron a ver los resultados y próximamente va a venir una aprobación masiva de esos levantamientos topográficos porque se están manejando perfectamente y creo que en el próximo semestre vamos a tener un porcentaje importantísimo de esos 131 radicados ya casi que a portas de la aprobación.

Con respecto a lo que señalaba la concejal Natalia Gil, el proceso de socialización se debe realizar una labor por todo el municipio, definitivamente ustedes ya lo han señalado la divulgación debe ser continua y permanente, cuando hicimos las jornadas de las maratones o las ferias de asentamientos como se llamaron en su momento, realizamos una base de datos donde esas personas son los potenciales beneficiarios de este proyecto de acuerdo si a bien tiene el concejo municipal aprobarlo, hemos empezado a llamar para efectos de identificarlos, dónde están y que estén muy atentos a la evolución del proceso, nosotros contamos en las planillas 450 potenciales personas que pueden estar beneficiados en el futuro con este proceso y me parece que esa divulgación va encaminada a esas personas que están en esa base de datos.

El concejal Alexander Robayo las acciones para evitar la informalidad, yo creo que es un constante dolor de cabeza todo lo que está manejando las inspecciones de policía con el tema de los controles urbanísticos entonces me parece que hay una situación particular y una coyuntura efectivamente falta fortalecer los temas del control previo, no el control ya cuando estén detectadas y construidas las casas sino ese control previo que identifique las construcciones que están arrancando, que están iniciando su proceso de construcción y poder hacerle el seguimiento y el barrido para identificar primero si tienen licencia, segundo si están construyendo de acuerdo a lo aprobado y todas las variantes que tienen esa situación particular, vale la pena señalar que en el futuro ese proceso de control urbanístico se va a poder fortalecer toda vez que el municipio adelanta el proceso de la implementación de las curadurías urbanas entonces al final del ejercicio la expedición, la

aprobación y estudio de todas las modalidades de licencia irá a recaer en las curadurías y el municipio quedará con una planta en la dirección de urbanismo completamente libre de ese proceso y me parece que ahí está identificado todos los profesionales en todas las ramas que podrán ejercer esa posibilidad de ese control previo, durante y posterior a la ejecución de las obras, muy probablemente la dirección de urbanismo haga esa conversión y pase a ser organismo de expedición de licencias a ser organismo de control urbano como tal con esa estructura tan robusta que tiene en este momento, ese sería uno de los pasos importantes para poder empezar a bajarle la carga a los procesos que manejan las inspecciones de policía y todos los elementos, las implicaciones económicas, familiares y sociales que conllevan esas familias que se ven inmersas en los procesos de infracción urbanística en las inspecciones de policía.

La concejal Laura García señalaba sobre la posibilidad de acceso a servicios públicos, era muy importante que dentro de esos procesos de legalización de asentamiento se garantizara la cobertura absoluta de todos los servicios de hecho como les comentábamos, todo el personal técnico y operativo de los delegados de EMSERCHIA hacen parte y acompañan los procesos de asentamientos entonces ese proceso permanentemente nos acompaña EMSERCHIA y creo que ese es uno de los beneficios y de los elementos del gana, gana en materia de servicios públicos y es la posibilidad de bajar al mínimo y casi que dejar en ceros todo el tema de conexiones fraudulentas, de contrabandos y de todos esos elementos que generan dificultades y problemas económicos de alguna manera para EMSERCHIA cuando se presentan ese tipo de situaciones.

Señalaba de cómo están siendo apoyadas las personas con el IDUVI, número procesos que está adelantando, en la presentación pasada el Gerente del IDUVI hizo ese análisis y nosotros tenemos un proceso bastante importante con el IDUVI.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARIO JÍMENEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Concejal Laura.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Qué pena doctor Héctor Orlando lo que pasa es que desde acá se escucha el ruido que se está haciendo desde la oficina de prensa, Entonces por favor Presidente ponerle orden, estamos en Plenaria estudiando un proyecto muy importante.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARIO JÍMENEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Continúa doctor Héctor Orlando.

SEÑOR HECTOR ORLANDO RUÍZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Aquí se está haciendo un ejercicio muy importante con el IDUVI, creo que de pronto ese programa ha permitido que de alguna manera solventen económicamente esas personas que tenían y que veían inalcanzable esa posibilidad de estructurar un proyecto de asentamiento con los costos que se manejan desde la parte particular, creo que ese beneficio es fundamental porque ha generado como una especie de positivismo en la gente al encontrar receptividad y un alivio económico en las cargas arrancando el proceso, creo que ha sido fundamental y eso ojalá que dentro de la estructura del Instituto se pueda mantener esa ayuda, porque es invaluable, la verdad no solamente apoya desde la parte urbanística, técnica y jurídica, sino que tiene un impacto social ante la comunidad y le genera una credibilidad y un positivismo a la gente con respecto al instrumento. Encontrar desde el primer momento casi que desde el momento cero, encontrar un apoyo en el instrumento eso es un tema muy importante como mensaje para la comunidad y es que la Administración y el Concejo Municipal están pendiente y atentos a brindar las herramientas.

Creo que hoy por hoy no hay disculpa para que la comunidad no pueda acceder a la situación porque los medios están, los beneficios están, es simplemente que la comunidad se concientice y se acerque a hacer todo el ejercicio de manera masiva y permanente, y desde el minuto cero que se apruebe el instrumento debería empezar a hacer el ejercicio.

Ellos tienen 41 solicitudes, ya han hecho 31 visitas de verificación, han hecho 5 levantamientos, 5 propuestas urbanísticas nuevas y tienen expedientes preparados para las familias en un total de 5, digamos que han hecho una tarea importante, ahí van, nosotros tenemos un ejercicio y es somos del mismo equipo, el IDUVI y la Dirección de Ordenamiento Territorial hacen parte de un mismo equipo, que el objetivo es sacar los asentamientos adelante.

Hemos creado mesas permanentes con los profesionales del IDUVI, con los profesionales de la Dirección de Ordenamiento Territorial, porque finalmente aquí es un beneficio para esa persona que opta por ese camino, y es un trabajo en equipo que hacemos las dos dependencias y nos colaboramos mutuamente para que esos procesos sean fluidos y rápidos para efectos de seguir generando esa posibilidad de que la gente se anime a utilizar la posibilidad del IDUVI.

Los procesos de sensibilización, nosotros hemos hecho tareas importantes de pronto como siempre lo hemos dicho la divulgación y la sensibilización es un tema que no para, es continuo, es permanente, y creo que es la oportunidad para que la gente que de pronto está un poquito distraída, un poquito apática o de pronto que no tiene claro algún concepto se anime, haga las precisiones, haga las consultas y nosotros importante continuar con el tema de visitar a los sectores, yo creo que el año pasado lo hicimos de alguna manera, este año tendremos que buscar la posibilidad de que esa visita a los sectores, a las veredas, especialmente se haga de una manera permanente dentro de la vigencia del proceso y me parece que la divulgación tiene que ser como lo digo desde el minuto cero, hasta el minuto antes de terminarse la vigencia de la aplicación del instrumento. Sí, debemos de redoblar esfuerzos para que esa divulgación, esa concertación con la comunidad sea de manera permanente.

Con respecto a lo que planteaba el Concejal Iván Darío Jiménez, ¿cómo llegar al 100% de los predios objeto de la legalización?, Aquí hay una situación particular y es que nosotros que podemos estar al día en la revisión de los expedientes, podemos tener todo revisado, revisada topografía, revisados propuesta urbanística, con actas de observaciones y todos los expedientes al día, pero al final del ejercicio lo que más le interesa tanto al Concejo Municipal como a nosotros como Administración es mostrar resultados, y los resultados se muestran aprobando asentamientos, creo que el objetivo y nosotros ya hemos generado unas directrices

al interior de la Dirección de Ordenamiento Territorial y es que hay que empezar a buscar la alternativa para esas subsanaciones de las actas de observaciones, y esos elementos que pueden ser fácilmente corregidos, las personas estén atentas y podamos encauzar los trámites para que finalmente empecemos a hacer el objetivo, y nosotros tenemos una intención clara de esos 52, 53, que tenemos en este momento del Acuerdo 220, en un proceso muy, muy adelantado de revisión de propuesta urbanística, esos al final del ejercicio en los próximos 3 o 4 meses nos pueden dar un porcentaje importante de los 131 radicados que tenemos del Acuerdo 220, con ello no significa que nosotros descuidemos los trámites anteriores, porque como le digo habrán procesos de los de los Actos Administrativos anteriores que las personas se ponen juiciosas, terminan la información, nosotros podemos también incluirlos dentro de todo el ejercicio de la entrega de los asentamientos.

La socialización para efectos de que la herramienta pueda ser efectiva, definitivamente sí tenemos que resaltar que la atención en la oficina, la atención en los medios de comunicación del que tiene a su servicio el Municipio nos pueda también ayudar y contribuir en esa socialización, es muy importante.

El estado actual de los procesos derivados del Acuerdo 188 del 2021, ya cuando lo mencionamos con la respuesta que le dimos al Concejal Edgar Salgado, aquí tenemos un proceso importante en trámite, pero tenemos también empezaron esos procesos de ese Acto Administrativo de esa época, ya empezaron también a corregir y a salir. Entonces, los del 220, como los del 88, van ya haciendo la tarea y de alguna manera esto es lo que nos va a contribuir a que ese número de asentamientos aprobados, y aquí quiero no sentarme en uno o el otro, sino la estadística de aprobados de asentamientos, que es el que necesitamos que suba es el indicador más importante y el que tenemos que apuntarle a que se fortalezca y por eso que de esos procesos del 2021, también ya empezaron a salir, ya están también en cola para tener la posibilidad de aprobarse.

Él hablaba también de unos listados de arquitectos y topógrafos, aquí viene un poco el tema y esto sucede casi que en todas las profesiones y en todos los ramos del saber y es la ética profesional, yo creo que hoy estamos hablando de topógrafos y arquitectos en el tema de asentamientos, pero ese tema de la ética profesional trasciende también en otras dependencias, en otros procesos, en otros trámites administrativos, nosotros lo que estamos haciendo es esas actas de observaciones que nosotros expedimos estamos llamando a los topógrafos y decir le estamos explicando el alcance, y un poco aquí lo que se trata es de que sean conscientes de los compromisos que adquieren con las personas que los contratan, aquí va a entrar un actor que les va a subir un poquito el nivel de exigencia y una presión adicional para que ellos empiecen a ser mucho más rigurosos, mucho más profesionales, mucho más efectivos en sus trámites, y me refiero a la parte de topografía especialmente y es la aparición de ese actor importante que es el IDUVI. El IDUVI con los profesionales está demostrando que sí se puede hacer el ejercicio profesional idóneo.

Entonces me parece que en la medida en que las personas mejor en su presentación, mejoren su responsabilidad con los proyectos van a tener la posibilidad de tener esas personas que de pronto sí tienen los mecanismos y los recursos para contratar a los profesionales particulares, porque vamos a tener un referente con el IDUVI que está haciendo las cosas bien y usuarios que cumpliendo las posibilidades y los requisitos que exige el IDUVI se han ido desde del sector particular, porque están viendo que el sector Público con el IDUVI está dando mejores resultados, entonces aquí si ellos mejoran esa condición, esa presentación y esa responsabilidad en la información van a tener el acceso y la posibilidad de capturar eventuales personas para efectos de ejercer su desarrollo profesional.



Con esto doy por terminada la intervención con respecto a las preguntas que se formularon en la sesión del pasado jueves y seguimos atentos a cualquier indicación.

Muy amable.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARIO JÍMENEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Concejal Pablo, antes de darle la palabra me gustaría preguntar a la comunidad que nos acompaña el día de hoy.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Para eso es mi intervención, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARIO JÍMENEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Para que hagan la inscripción, y posterior a ello nos acompañen aquí en el atril.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Por favor declaramos señor secretario la sesión informal.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

Se declara la sesión informal señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Por favor el señor Luis Martínez para que haga su intervención, recordarles a todas las personas que deseen visitarnos y participar que para su intervención tendrán 5 minutos, para que por favor dentro de ese término puedan hacer su presentación o inquietudes a este proyecto.

Tiene usted el uso de la palabra don Luis.

SEÑOR LUIS ENRIQUE MARTINEZ, COMUNIDAD

Me presento, yo soy Luis Enrique Martínez, periodista profesional les voy a hacer una pequeña reseña de quién soy, porque varios de los Concejales de vieja data ya me conocen, los nuevos me conocen poquito, me conocen hace 15 días, quién soy yo, llegué al campus de la Universidad de la Sabana en el 88, si alguno conoce la historia del campus arrancó en junio del 88, yo fui el primer muchacho que llegó allá.

Cuál es mi perfil académico, Universidad de la sabana, Inpahu y Colegio superior de Telecomunicaciones, el perfil profesional, Todelar, RCN, Radio Furatena presentador de Tribuna Furatena durante 3 años del informativo mañana y mediodía, eso me lanza la ciudad de la luna donde nací como periodista y es un orgullo para mí haber nacido aquí en la ciudad de la luna.

El perfil profesional aquí en la ciudad de la luna me recibe en el 2017, el Honorable doctor Juan Carlos Muñoz que ve mi hoja de vida y me dice interesante y me contrata como reportero de él, trabajo 2 años en luna estéreo, después él decide retirarse de la dirección de Luna estéreo y forma Chia radio, él tiene mi contacto y me dice Luis Enrique lo necesito, ¿a mí? Sí a usted o usted no es un gran profesional del periodismo, le digo el más grande de sabana centro, ah bueno, al más grande periodista de sabana centro lo necesito, entonces nace Chia radio en el mayo del 2022, inicio emisiones con él, presentador de su informativo a las 4 de la mañana arrancamos ¿hasta qué horas? Hasta las 12 del mediodía, ¿qué? ¿Dando información de qué? De Chía y sus alrededores.

Ya después de 40 años de periodismo mal contados, porque van a ser 40, en el 28, 37 años de periodismo, decido formar Enfoque que es un medio periodístico dirigido ¿por quién? Por este servidor y conducido ¿por quién? Por este servidor, aquí hace 15 días, ya esta semana les dije y les planteé, y a la señorita le dije que iban a hacer hoy un bebé, ese bebé tengo el gusto de presentárselo enfoque noticias periodismo de investigación, a ustedes de qué les pedí el favor ¿alguno me puede decir que qué favor les pedí? ¿Alguno de los Concejales por medio del WhatsApp qué favor les pedí? Exacto, que ustedes me compartieran información, hiciéramos equipo en pro ¿de quién? De la comunidad de Chía, ustedes en favor ¿de quién trabajan? Alguno me puede decir ¿ustedes 15 en favor de quién trabajan? De la comunidad, perfecto.

Termino con mi presentación, y voy a la pregunta, diciéndoles antes que mi eslogan es “La voz de los que merecen ser escuchados” ¿Quiénes merecen ser escuchados aquí? ¿Quiénes? Los habitantes ¿de qué? De la ciudad de la luna, por la que trabajamos ¿Quiénes? Ustedes los Concejales y este intermediario entre la Administración y los habitantes de Chía.

Va la pregunta para el doctor Héctor Orlando, “Qué consecuencias podría traer la legalización” Lo pongo entre comillas para que después no me acusen de posibles urbanizaciones rurales en el territorio, y ¿qué mecanismos aplicará la Administración y la Oficina de Planeación para evitar esta situación? Esa es la pregunta, ahí se las dejo, ustedes me responderán a mí, y ¿a quién? A la comunidad

No, es más, gracias por su atención, permiso.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Don Luis Enrique, continuamos con la intervención del señor Ricardo Rodríguez.

SEÑOR RICARDO RODRÍGUEZ, COMUNIDAD

Muy buenas noches, cordial saludo Mesa Directiva, Honorables Concejales, funcionarios de la Administración.

Quiero ser reiterativo y con lo que ha expresado la Administración, vuelvo y lo digo un trabajo juicioso se ha detallado mucho, pero, si hay ciertas circunstancias, que incluso había mencionado en una ocasión pasada con respecto a los perfiles viales,

y más como lo manifestó la Concejal Natalia con la marcha que se presentó el domingo a raíz del Decreto 369, donde no hay claridad con respecto a estos perfiles, porque precisamente se menciona una estructura a nivel nacional, departamental, municipal, esto tiene que ser sometido a revisión como lo manifestó el arquitecto Héctor Orlando, unas mesas técnicas, eso está muy bien, pero tiene que ser algo visible a lo que está pasando hoy con el Municipio, usted lo mencionaba precisamente en el proyecto de legalización y cogiendo las cuatro veredas occidentales Fonquetá, Cerca de piedra, Tiquiza y Fagua, ni siquiera en este momento se puede llegar a un perfil de 16,50 metros para el anillo veredal, que uniría esas cuatro veredas y posteriormente se conectaría con la Avenida Paseo de los Zipas que sería bien interesante, algo ilógico se habla de la ampliación del tercer carril de la denominada vía Chia - Girardot, en este caso Chía - Cota ¿qué perfil tiene esta vía? Nadie sabe, ni la Gobernación, ni el Municipio tiene clara esta información, ¿Cuál va a ser esa proyección?

Años anteriores sobre la variante hoy ya desarrollada con el Decreto 683, apartamentos, más apartamentos, más apartamentos se emitía una ficha con un concepto de afectación vial de 60 metros, después lo bajaron a 45 ¿Por qué? Entonces aquí viene la pregunta, si el tercer carril la ampliación supuestamente esa vía Chia-Girardot se maneja un perfil de 45m al menos ¿cómo entro con 45m a un anillo veredal de 1650? es absurdo y aquí viene la parte interesante que mencionaba el señor periodista, hay rumores de que a futuro si se desarrolla esa Troncal del Cerro o Troncal Perimetral del Cerro como se quiera denominar, para que aparezcan nuevos proyectos ya no solamente en la parte urbana sino en la parte rural, ya incluso hay algunos que están haciendo promoción con valla cuando no se tiene definidos estos perfiles, entonces sería muy bueno y aparte del estudio que ustedes han hecho de mirar en detalle cada uno de estos predios que ya están incorporados los 131 predios o los que puedan venir de aquí en adelante, donde la misma Dirección de Ordenamiento Territorial también mencionaban por ejemplo con el trabajo de los topógrafos arquitectos para que se les emita la respectiva ficha si tiene o no tiene afectación vial, porque al menos tratemos de que ese anillo que coge estas 4 veredas pueda ser a futuro y tratar de llegar con ese dimensionamiento de los 1650. Ya para terminar si les pediría el favor señores Concejales esto yo creo que es un tema muy importante para que se empiece a manejar a través del Ministerio de Transporte con la Gobernación y todo lo que tenga que ver con la parte de movilidad, para que se derogue este decreto y lo apliquemos en el sentido de lo que es real, de lo que vive hoy el municipio de Chía, muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Gracias a usted Don Ricardo por su intervención, no hay más personas inscritas; declaramos la Sesión Formal señor Secretario.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

Se declara la Sesión Formal señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Ponente Concejal Pablo tiene uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, no como Ponente sino como Concejal y precisamente con motivo de la intervención que hice la última sesión, quiero hacer algunas consideraciones Presidente. La primera es que, así como, y esto lo quiero decir de manera muy respetuosa; así tanto en Comisión como en las sesiones anteriores he encontrado el mérito para reconocerla prudencia y, cuando hablo de prudencia hablo del conocimiento en la exposición que ha hecho el arquitecto Héctor Orlando. Hoy debo decir que me queda la sensación contraria en varios sentidos o porque no se dio respuesta a algunas consideraciones que presenté o porque las explicaciones u observaciones que hoy expone no me llenan, porque no están basadas en norma alguna ni técnica, ni jurídica sino en el mero parecer de lo que consideran ustedes como parte de la Administración.

Iniciaré refiriéndome a los asentamientos verticales que realmente me preocupa y concejal Torres en la presentación que hacían hablan del asentamiento vertical de 8 apartamentos y estaba buscando una imagen que presentaron en su momento, no la encontré; pero claramente es un edificio, quisiera saber ¿dónde está ubicado? ¿En qué sector? y ¿qué altura tiene? insisto en que se desnaturaliza totalmente la figura de la legalización y formalización de asentamientos humanos, uno de los efectos necesarios y trascendentales de la formalización y legalización, es que se le asigne un folio de matrícula inmobiliaria independiente a cada franja de terreno, donde esté cada una de las unidades que conforman ese polígono y aquí cuando vemos que es están dividiendo es el aire, sigue habiendo seguramente una sola matrícula. No logro entender el sentido lógico, ni legal, no logro entenderlo. Están como, perdóneme Concejal Vela como haciendo una propiedad horizontal persaltum, no lo entiendo y la verdad no le encuentro el asidero ni práctico, ni legal. Y presentado así, claro concejal Torres que parece ser la legalización de un edificio.

Le había pedido la vez pasada la Administración que aclararan por favor suficientemente esto, pero no encuentro la explicación con esa suficiencia que les pido. Insisto, si no es hoy sino la siguiente sesión, pero por favor no puede quedar la más mínima tacha en torno de que estamos legalizando edificios, no puede quedar y no se puede naturalizar la figura de la legalización y formalización de los asentamientos humanos. Insisto en que el término de vetuste debe ser de los 10 años, los 5 años me sigue pareciendo que es una invitación a la infracción urbanística, a la informalidad. Entiende uno hay muchos procesos que se han dado por temas de origen familiar sucesoral no liquidado, por el mismo desconocimiento, pero insisto lo de los 5 años y más aún cuando vemos que se están venciendo de manera sistemática las acciones policivas de la Ley 1801 de los 3 años y cuando una de las consecuencias de la legalización y formalización de los asentamientos humanos, es incluso ir por los parámetros mínimos que trae el POT del municipio en orden a poder lograr esa legalización, resulta que no es un mensaje conveniente; los que ya están, están. Pero con con los 10 años mínimos de vetustes.

Me acompañó en el entender el raciocinio, como tercer punto el Concejal Vela en la sesión anterior y es que seguramente estos 6 meses o estas facultades de los 6 meses, debería por un sentido práctico, pero además de viso de legalidad técnico que inicien a correr desde el momento en el que se tenga la información catastral definitiva de la actualización. Quiero plantear algo, si dentro de ese curso de los procesos de los trámites mejor que sean radicados por particulares, si en el interregno llegase esa información y el avalúo catastral supera la cuantía de la vivienda de interés social, se tendría que terminar el trámite. Insisto el hecho de que esté se cuente con la información completa de actualización catastral de las resultas finales, le sirve a la Administración para facilitar su revisión, le sirve a los particulares interesados a los ciudadanos para poder determinar y aportar información tales como coordenadas, como la misma vetustes, como el valor, pero según nos dicen esto apenas será un tema muy corto.

Esta mañana me decía el Secretario de Hacienda de manera informal, después de la fallida sesión de comisión de la Comisión Tercera Permanente, que hoy posiblemente llegaba esa información de algo denominado el R1 y el R2 que no es otra cosa que los datos finales de la actualización catastral, si es así pues arranca correr los 6 meses, pero si no es así, creo que puede generar un cero inconveniente, una contradicción entre la información que puede tener el municipio y la que puede ser tramitándose en torno de la legalización y formalización de los asentamientos humanos.

Como cuarto punto, había hablado de poder conocer cuál es el seguimiento que se le ha hecho para superar esta condición de precariedad a los asentamientos que se han legalizado y formalizado desde que empezó, desde el año 89 cuando empezó a darse este tipo de procesos. Pero además cuál era la propuesta normativa y en esto fui expreso cuál es la propuesta normativa dentro del Proyecto de Acuerdo para que la Administración se obligue a generar esos seguimientos para que no solamente sea generar ese des englobe registral y catastral, sino que además se vaya y se cumpla con la esencia de la formalización y legalización de los asentamientos humanos, como es superar esa condición de precariedad, esas condiciones de precariedad de las construcciones.

Revisando el Acuerdo 220 como quinto punto el Acuerdo 220 de 2024 que fue de las facultades pro tempore que fue votado el año inmediatamente anterior por esta Corporación, quedo en curso lo de los estratos, insisto y tuve la oportunidad en estos días de hablar con amigos que han trabajado durante muchos años; tanto en el sector público, como en el sector privado en materia de vivienda de interés social y tampoco entienden la razón por la cual se incluyen los estratos, no tiene nada que ver la estratificación con el concepto de vivienda de interés social, insisto en que se elimine la estratificación. Hay unos parámetros de ley que dicen cuándo estamos en presenciade vivienda de interés social y cuando no. No tiene nada que ver con la estratificación.

Como sexto punto, dijo que más adelante se iba a referir de dónde salía la ecuación para establecer la consolidación, para que por favor no olviden hacernos esa explicación ¿De dónde sale? ¿Cuál es el origen legal y o práctico de esa ecuación? en mi respetuoso parecer como lo establecí en la sesión anterior, esto debería ser el área de terreno sobre el área construida. El área total del polígono sobre el área construida por las distintas unidades en ese polígono de manera informal, pero quisiera saber de dónde lo sacaron ¿De dónde sale? Y cuál es la razón de hacerlo de esa manera, pero sobre todo el sustento legal de dónde sale esa ecuación. Creo que una manera de motivar como lo decía usted de arquitecto Héctor Orlando quizás hay muchas comunidades que podrían acceder a estos trámites de formalización o legalización y en este momento no les asiste el interés, no tienen el la intención, pero la informalidad de todas maneras tiene que tener un costo los que están han radicado están tratando de salir de esa informalidad y eso me parece bien, los que no lo hacen de manera volitiva, deberían tener algún tipo de consecuencia y no quiero ser reduccionista, excúseme; pero sí debería pensarse compañeros de la Corporación que esta de ser aprobada a estas facultades pro tempore para la legalización y formalización de asentamientos humanos sea la última que se apruebe en este periodo constitucional, que quede claro un artículo que durante este periodo no se podrá volver a presentar esa solicitud de facultades protempore.

Básicamente esas serían mis observaciones Presidente, no sé si los demás Concejales también quieran hacer intervención respecto de la exposición que acaba de hacer la Administración, muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Página 24 de 32

A usted Concejal Ponente, Honorables Concejales están en uso de la palabra por si desean hacer alguna intervención o alguna solicitud ante la plenaria para que sea escuchada y resuelta por la Administración. Concejal Andrés Vela tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Gracias Presidente un saludo cordial a la plenaria y por supuesto a los representantes de la Administración Municipal. Frente a la inquietud que tengo arquitecto es que me gustaría saber frente al Acuerdo 220 que se aprobó el año anterior, si nosotros esperáramos las resultas de la actualización catastral con enfoque multipropósito, no sé si de pronto se pudiese no sé si tiene la respuesta en este momento atendiendo esas solicitudes aprobadas del 220 con la actualización catastral ¿Cuántas personas no cumplirían los requisitos para poder acceder a la legalización del asentamiento humano? No sé de pronto si queda claro, me gustaría saber la relación de las solicitudes presentadas con el Acuerdo 220 que fueron ya aprobadas, es decir, ya hay un acto administrativo mediante el cual se le se le emitió la resolución de regularización, legalización en condiciones de precariedad y como esos predios ya fueron actualizados ¿cierto? Ya tendríamos las resultas de la actualización catastral ¿De esas solicitudes cuántos no cumplirían? Lo que pasa es que me gustaría hacer de pronto una comparación y esa creo que ha sido mi única pregunta desde la exposición anterior, vemos que hay varias solicitudes radicadas que pudiesen cumplir con los requisitos que se exigen en este momento para la regularización y legalización de asentamientos humanos, pero como lógicamente sería como ya existe la actualización catastral con enfoque multipropósito, me parece a mí solamente y acudo desde la incertidumbre porque desconozco la respuesta y, discúlpeme si la pregunta de pronto puede ser tonta, pero ¿cuántas de esas solicitudes fueron radicadas y que probablemente pudiesen cumplir con los requisitos para los asentamientos humanos para regular y legalizar con la actualización catastral ya identificados, no podrían cumplir con esos requisitos de actualización catastral? Creo que queda clara la pregunta ¿cierto arquitecto? sí de pronto Presidente le permite al arquitecto el uso de la palabra, que me está pidiendo la palabra por favor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Arquitecto tiene el uso de la palabra.

SEÑOR HÉCTOR ORLANDO RUÍZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Gracias Presidente por el uso de la palabra, no básicamente mi intervención es para aclarar el alcance de la pregunta preparar la información, porque finalmente nosotros podemos identificar las 131 solicitudes que en este momento están en proceso y cruzarlos contra esa información, pero hay una hay que partir de la base que a nosotros no nos han entregado todavía la información catastral actualizada y legalmente que ahí no se van a generar nuevos predios, porque ahí son los predios que ya están prácticamente construidos desde hace mucho tiempo y creo que en las visitas que se efectuaron pudieron haber determinado esa condición. Para hacer ese análisis que plantea el Concejal habría que primero trabajar sobre la base que tenemos catastral o esperar que llegue esa actualización catastral para poder hacer el cruce de esos, inclusive podíamos ir hasta revisar las 131 solicitudes que se radicaron con Acuerdo 220 y poder hacer el cruce con contra la información catastral actualizada. La dificultad que tenemos es que hoy por hoy como no

Página 25 de 32



tenemos todavía el insumo, no podemos hacer ese cruce con la totalidad de la información, tenemos la base casi todos los impuestos prediales que nosotros tenemos dentro de los expedientes corresponden al año pasado, finalmente podemos hacer un barrido con el 2024, pero con la actualización es totalmente imposible porque no tenemos todavía ese insumo a la mano para poder cruzarlo. Ese sería un poco la inquietud para poder direccionar la pregunta y empezar a buscar todos los insumos, para poder tener información al respecto.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

No, creo que ya me ha dado respuesta arquitecto, retiro mi pregunta porque usted ha sido muy claro y no lo voy a poner a hacer un trabajo, cuando básicamente me indica que con la base catastral es que van a realizar lógicamente y verificar las diferentes solicitudes. En ese punto vuelvo y repito, creo que solamente ha sido mi inquietud frente a la actualización catastral, ahí no sé plantearle de pronto al ponente o incluso la plenaria; buscar la manera de que haya un condicionamiento, una condición o creo Concejal Pablo Andrés, no sé hasta qué punto se suspenda el estudio del proyecto, toda vez que nuestro reglamento permite que el proyecto esté vivo hasta el 31 de diciembre del 2025. Para mí es indispensable decir: no es una sugerencia respetuosa que le estoy haciendo al Concejal Ponente toda vez que con ello podríamos no tener ninguna duda. Lo digo porque de verdad que para mí genera mucha incertidumbre lo que se menciona acá en la explicación que he evidenciado frente al Proyecto de Acuerdo que en este momento se está estudiando en la Comisión Tercera y lo que genera este Proyecto de Acuerdo. Porque al final del día nosotros tenemos que basarnos es en la realidad de lo que se está presentando acá en este Proyecto de Acuerdo, en ese orden de ideas acá no se ha expuesto por parte del Secretario de Hacienda lo que se expuso en la Comisión Tercera y es que ya se tiene la resolución y básicamente ya están esa la espera de la entrega de las bases catastrales si no estoy mal, y en ese orden de días si partimos de que ya el mismo Secretario de Hacienda nos dice que se va a expedir los recibos de pago en algún momento con la actualización catastral, con enfoque multipropósito a partir del 1° de enero del 2025 eso debería ser regla general para todos los Proyectos de Acuerdo que de alguna manera guarden relación con la actualización catastral.

Esas son mis sugerencias respetuosas igualmente son solamente sugerencias son preguntas que de pronto nacen desde la incertidumbre que tengo, solamente las pongo como en consideración para que podamos todos de pronto analizar la situación y mirar a ver cómo podemos apoyar el Proyecto de Acuerdo.

Muchas gracias presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal Andrés, concejales están en uso de la palabra por si desean hacer alguna intervención o si no volveríamos a dar la participación a la Administración Municipal para que nos conteste las inquietudes, después de darnos esas respuestas a esa primera ronda de preguntas que tuvimos hace algunos días y también para que le den la respuesta a las personas que intervinieron de la comunidad, Concejal John Alexander Robayo y luego la Concejal Natalia Gil.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Gracias presidente por el uso de la palabra, saludo especial para usted, la mesa directiva, la plenaria del Concejo las personas que nos acompañan en barras y las personas que nos siguen en redes; doctor Orlando yo hice una pregunta en la sesión anterior solicitando información sobre un radicado, pero no recibí respuesta, me gustaría saber si lo lograron ubicar en qué proceso va y si han contactado a la persona que radicó esta solicitud, era eso presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muchas gracias a usted Concejal John, Concejal Natalia.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Solamente creo que hace falta algo por responder y excúseme arquitecto si de pronto ya lo mencionó pero no me quedó claro en el sentido de hasta cuándo llegará este Concejo Municipal este Proyecto de Acuerdo, creo que nosotros como concejales debemos empezar también a organizarnos respecto al interés de esto y es que no puede ser que cada 6 meses este Proyecto de Acuerdo esté acá con la intención de darle la facultad al alcalde para poder continuar con esto, yo creo que de mi parte pues yo ya mencioné que anunciaría el voto positivo en esta ocasión pero sí creo que la administración tiene que ser más exigente con la comunidad y llegar más desde el punto de vista de la socialización de este proyecto para que ya tengamos un tope y un máximo de personas que se benefician, con esto entendiendo que este proyecto ha generado dos cosas todos los concejales lo han manifestado y quienes estamos cercanos a las veredas sabemos que es real y es que hay familias tradicionales que se están beneficiando de esto pero también hay personas que han encontrado cómo hacer la trampa con este acuerdo y construir de forma ilegal.

Entonces tenemos que ponerle un pare a esto tenemos que ser sinceros y exigirle a la comunidad las personas raizales que quieren beneficiarse de este Proyecto de Acuerdo hasta tal momento tendrán la oportunidad y ya después no se volverá a hacer, yo creo que si nosotros hacemos esto y somos realmente exigentes vamos a lograr que de todos los sectores, de todas las veredas, de todas las esquinas de nuestro municipio que podrían ser beneficiados con esto lleguen a su oficina arquitecto a solicitarlo pero como todos saben que cada 6 meses estamos en esta tarea se continúa la construcción ilegal y quienes realmente deberían ingresar a este beneficio no lo hacen porque consideran que después podrían hacerlo, entonces esa es la pregunta y creo que no lo había respondido arquitecto, gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales continúan en uso de la palabra por si desean intervenir, no hay intervenciones, Concejal Víctor Torres tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias presidente, un saludo muy especial a la plenaria y a las personas que nos ven aquí en el recinto; presidente una de las cosas que no me quedó claro es sobre la legalización vertical, quiero que este acuerdo quede un artículo donde únicamente la legalización vertical sea únicamente de padres a hijos, no podemos dejar un acuerdo abierto donde construyan de pronto un edificio y después lo legalicen por asentamientos humanos, entonces exclusivamente que sea de padres a hijos porque este proyecto más que todo es un proyecto social que necesitamos

legalizar los asentamientos humanos que se generó el año 2000 hacia adelante llevamos 25 años sin hacer ajustes al plan de ordenamiento, la necesidad de la gente natal de nuestro municipio tuvo la necesidad de construir informalmente, entonces es este proyecto más que todo es social es para legalizar todas estas viviendas.

En Fagua más que todo es donde se ve la vivienda informal nosotros vamos a la vereda de Fagua y que pertenezco a esta vereda y ustedes mismos se dan cuenta como oficina de ordenamiento territorial que Fagua es una de las veredas que necesitamos organizar, claro que este acuerdo es para todo el municipio pero Fagua tiene la problemática y por qué incurrió Fagua que generara una construcción informal, porque esta vereda fue la que generó más empleo o ha generado más empleo y llegaron muchísimas personas a trabajar a Fagua, muchísimas familias, por lo tanto se fue formando los asentamientos, las familias necesitaban organizar sus terrenos, sus familias, sus hijos y ahí fue donde se empezó a generar lo informal, muchas familias empezaron a vender lotes que no cumplen con el plan de ordenamiento porque el plan de ordenamiento dejó cerrado que padres a hijos se les pudiera entregar los predios, entonces por eso siempre hemos estado con este proyecto de asentamientos humanos y mientras no se haga un ajuste y siempre lo he dicho mientras no se haga un ajuste al plan de ordenamiento van a seguir los asentamientos porque la gente va a construir ilegalmente y ahí es donde tienen que entrar las inspecciones de urbanismo porque son las inspecciones de urbanismo son prácticamente también responsables de lo que está sucediendo en nuestro municipio.

Aquí la gente construye y no llega en ningún momento la inspección de urbanismo y yo lo decía en Fonquetá hace 6 meses construyeron una casa casi en la mitad de la vía y ¿qué pasó? nada y eso es lo que está sucediendo en el municipio de Chía entonces mientras no se haga el ajuste el plan de ordenamiento no se va a cerrar este este proyecto porque en cada administración lo va a solicitar, eso es un punto que hay que ver, igualmente este proyecto como nuevamente lo digo es un proyecto social para nuestra gente natal del municipio de Chía a mí me duele porque yo sí conozco las veredas y conozco la gente que necesita estos proyectos, legalizar de padres a hijos sobre todo y aquí hay concejales que nacieron en barrios de legalización y ellos saben los padres de estos concejales saben cuánto lucharon y trabajaron para legalizar estos barrios y se hicieron por legalización se hizo por legalización, entonces la verdad no entiendo por qué le ponen más trabas a este proyecto desde diciembre estamos intentando aprobar este proyecto que es en beneficio de muchas familias y aquí la verdad hay concejales que lo trancan, lo aplazan y ya están solicitando nuevamente pasarlo que porque hay que esperar la actualización catastral y la actualización catastral no tiene nada que ver con esto de asentamientos para eso si lo hubiéramos aprobado en diciembre ya era un acto administrativo antes de la actualización catastral.

No entiendo cuáles trabas le ponen a este proyecto acá debían decir concejales si lo vamos a aplazar de una vez así como se hizo en diciembre, se hizo en enero y otra vez estamos en el mismo cuento, esto ya es un juego que de verdad ya nos estamos como burlando de la comunidad, así lo veo yo, que ya nos estamos burlando de la comunidad entonces por eso yo les pido concejales que miremos este proyecto de verdad hagámoslo como lo social de este municipio y es la forma de organizar y empezar a organizar este municipio porque este municipio está en un caos precisamente porque no se ha legalizado todos estos asentamientos humanos y es una forma de empezar a crear todas estas manzanas organizadas, no es lo mismo ver una manzana organizada a ver este desorden urbanístico que hay en nuestras veredas, hasta cuándo vamos a legalizar esto hasta cuándo vamos a empezar si no comenzamos hoy cuándo, ese es uno de los temas presidente hay muchos temas por eso quiero dejar claro concejales que de nosotros depende, si para eso nos eligió la comunidad, si empezamos a darle un orden a este municipio

es darle un orden a todos estos problemas sociales que se están viendo en las veredas por todas estas construcciones ilegales lo que decía la administración todos estos centros de asentamientos se genera mucho desorden, se generan muchos problemas sociales entre las mismas familias por los recibos del agua, por las basuras, por las entradas, por la movilidad de las servidumbres.

Porque no hay un orden y ustedes supieran la necesidad que a todos los concejales yo creo que han estado en los sitios de asentamientos que hay que legalizar y ustedes no saben la necesidad que tienen esta gente, por eso cuando nuevamente arquitecto Héctor Orlando cuando nuevamente sí le voy a pedir un favor cuando nuevamente vayan a entregar una resolución de asentamientos humanos por favor me invita, porque qué bonito es estar cuando se están entregando las resoluciones, la alegría de estas personas que yo vi los videos llevan 7, 10 años mirando una legalización y les entregan la resolución ustedes no saben la alegría de estas familias, entonces por eso yo sí quiero que me inviten a las próximas entregas de estas resoluciones arquitecto, dejo ahí a voluntad de aquí de la plenaria cada cual emite su voto a su conciencia y a su forma de ver las cosas y de ver las necesidades que tiene nuestro municipio.

Gracias presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Torres, Concejal Ponente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Gracias, es que es precisamente lo que hemos venido lo que yo he venido puntualmente pidiendo y es que las explicaciones sean claras para que no haya lugar ni a desinformación ni a descontextualización y a mensajes equivocados, la legalización y formalización de asentamientos humanos en ningún caso es una manera de saneamiento de títulos en ningún caso, luego lo que se plantea de que sea una manera de que pase padres a hijos no lo es, la manera es o bien a través de una liquidación de herencia, de una sucesión o de una pertenencia para ahí si eventualmente ni siquiera la pertenencia porque la pertenencia también se podría hacer el fraccionamiento predial, entonces no entiendo a qué se refieren con eso y segundo hace un momento preguntaba el Concejal Vela si tenía relación la actualización, para mí lo tiene el concepto para mí está muy claro, cuál es la relación de las bases catastrales versus un proceso como este, pero acaba decir el Concejal Torres que no entiende, que en su parecer mejor no tiene nada que ver el tema de la actualización catastral con los asentamientos.

Es muy importante que ustedes como administración expliquen si es así o no es así y por qué, presidente yo sí quiero los temas puntuales que toqué los que tocó la Concejal Natalia, el Concejal Robayo yo sí creo que hay que darle un espacio a la administración para que pueda darnos una respuesta satisfactoria, esto no se trata de jugar a negarlo, porque sí, de llevarlo ni a un tema irreflexivo de acompañamiento al gobierno pero tampoco de una oposición recalcitrante, esto es un tema jurídico y técnico que debe abordarse con la mayor responsabilidad entre otras porque tampoco entiendo el concepto que se diga que si no se legaliza o que en la medida en que se legalicen los asentamientos humanos se va a acabar con la infracción urbanística y con la informalidad o la precariedad en el municipio no, no entiendo qué tiene que ver eso, pero sí creo y lo voy a decir arquitecto Héctor Orlando creo que veníamos por buen rumbo con sus exposiciones pero hoy no lo siento así y se lo digo de manera muy respetuosa de verdad no es evidente, usted



tiene el conocimiento del tema pero hoy sí creo que fue desafortunada, incompleta su exposición.

Yo le pido el favor de que retome los apuntes que hizo el día de hoy, los de la vez pasada, los de la sesión inmediatamente anterior y retomemos las explicaciones en el sentido que debe ser con el sustento legal, con el sustento técnico no es solamente el abierto parecer de lo que les parece o no les parece, Chía no es el único municipio que tiene la problemática de tener asentamientos humanos, ni tampoco es una realidad reciente tan es así que desde la Ley Novena del 89 como fuente formal empezó a regular la legalización de este tipo de situaciones de facto y con el discurrir del tiempo el legislador y el gobierno nacional han venido regulando la legalización, formalización y normalización de asentamientos humanos ¿Por qué? Porque es una realidad, pero tenemos que hacerlo bien, yo respetuosamente señor presidente me permito elevar a proposición el aplazamiento de la sesión.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Hay una proposición para que pues sepan que hay una proposición por si de pronto quieren solicitar algo distinto lo pueden hacer, Concejal Natalia.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Gracias presidente por darme el uso de la palabra para la réplica, solamente quiero mencionar algo estoy de acuerdo también con el aplazamiento que propone el Concejal Pablo Andrés pero solo que me parece algo gracioso y es que he escuchado al Concejal Pablo Andrés en varias ocasiones decirle a la administración que respondan de una manera clara no tan técnica como algo mucho más organizado para que las personas a través de la transmisión puedan entenderlo sin mencionar tanta normatividad y demás y hoy viene a decir acá que no le gusta la exposición porque no fueron tan técnicos o no le mencionaron temas de la norma o simplemente no está de acuerdo con la exposición, entonces eso me llama la atención Concejal Pablo de verdad incluso me hace reír que un día diga una cosa y al otro día diga otra, pero yo creo que de acuerdo a lo que la gente necesita entender si se han hecho entender estoy de acuerdo con el aplazamiento porque si considero que podrían explicar otros temas que se preguntaron hoy.

Sin embargo, con la posición del ponente no estoy de acuerdo yo creo que si uno le pide a la administración ser claros no tan técnicos toca mantenerse en esa posición.

Gracias presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Gracias, me he puesto en la tarea Concejal Natalia de estudiar con juicio no hoy, ni con motivo de este proyecto de acuerdo el tema urbanístico, es bien distinto y hemos sido y he sido tanto en la Comisión como en esta Plenaria ha habido 2 escenarios distintos para la administración de hecho le pedí arquitecto Héctor Orlando en su momento tanto en Comisión como en Plenaria que antes de entrar a hablar de la ponencia hiciera una explicación dirigida a la comunidad lo más

didáctica posible y usted lo hizo y después ya entramos con un tema conceptual mucho más técnico tanto en lo jurídico como el urbanístico que es el que estamos dando en este momento.

Entonces no en ningún caso Concejal Natalia estoy siendo incoherente ni contradictorio, de pronto si usted la invito a ver en refrito las sesiones de Comisión que la explicación que hizo para la comunidad el arquitecto estuvo buena, pero después cuando pasamos a lo técnico ya hablamos de otros temas, presidente yo le pido el favor de que tome votación.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo una proposición en el sentido de aplazar el estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 03 por favor señor secretario tomamos votación por aprobación o negación.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S., SECRETARIO GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 14 votos positivos por el aplazamiento del estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobado el aplazamiento.

Siguiente punto el orden del día.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS SOTO, SECRETARIO GENERAL (E)

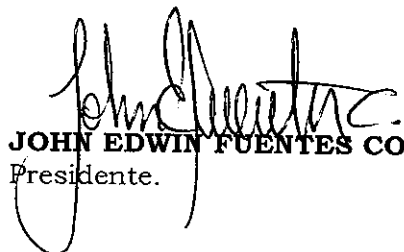
El orden del día ha sido agotado señor presidente.

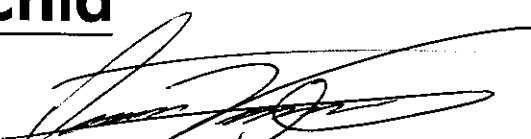
HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 7:23 p.m. de hoy 01 de abril de 2025 queda finalizada la sesión plenaria y cito para mañana 2 de abril a partir de las 4:30 p.m., en donde en el orden del día estará la continuación del estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025, quedando citados por estrados los miembros de la administración.



Concejo de Chía


JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente.


OSCAR E. VANEGAS SOTO
Secretario General (E)

Elaboró: Francia Elizabeth Flórez Celis, Vidiana Paniagua, Eslendy Gualtero, Luisa Fernanda Lancheros Lara, Diana Cristina Romero Rincón.

Revisó: Francia Elizabeth Flórez Celis, Vidiana Paniagua, Eslendy Gualtero, Luisa Fernanda Lancheros Lara, Diana Cristina Romero Rincón. Secretario; Oscar Eduardo Vanegas Soto, Secretario General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012.

Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:

Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.

El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación.